

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1849 -  
1850/2536

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| นายพั้ว สุขสำราญ กับพวก     | โจทก์         |
| นางธนวรรณหรือทวี หวังดี     | จำเลย         |
| นายสุรศักดิ์ หวังดี         | โจทก์         |
| นายพั้ว สุขสำราญ กับพวก     | จำเลย         |
| นายไพรัช ทองเชื้อ ทนายจำเลย | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้  
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสามแถลงคัดค้าน (อันดับ 128)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นสั่งรวมพิจารณา โดยให้เรียกโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และ  
ที่ 3 ในสำนวนแรก และ จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ในสำนวนหลังซึ่งเป็นบุคคล  
เดียวกัน ว่าโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ เรียกจำเลยในสำนวนแรกว่าจำเลยที่  
1 และเรียกโจทก์ในสำนวนหลังว่าจำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้นางธนวรรณหรือทวี หวังดี จำเลยในสำนวนแรกไปทำ  
นิติกรรมและจดทะเบียนขายที่พิพาทโฉนดเลขที่ 10265 ตำบลสาละ อำเภอบาง  
พลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งแปลงเนื้อที่ 30 ไร่ ตามฟ้องแก่โจทก์ ทั้งสามใน  
สำนวนแรกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี ในราคา  
360,000 บาท โดยให้หักเงินมัดจำ ที่ชำระแล้ว 108,000 บาท ออกเสียก่อน ให้  
โจทก์ทั้งสาม ชำระราคาส่วนที่เหลือเป็นเงิน 252,000 บาท ให้จำเลยออกเงิน ค่าจด

ทะเบียนโอนค่าภาษีในการโอนที่พิพาทครั้งนี้ หากไม่ยอม ออกเงินส่วนนี้ก็ให้  
โจทก์ทั้งสามหักออกจากเงินในส่วนที่ โจทก์ทั้งสามจะต้องชำระแก่จำเลยดังกล่าวได้  
ทั้งนี้หากจำเลย ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย  
ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสาม 2,000 บาท สำหรับ ส่วนที่ 2 ให้ยกฟ้อง  
และยกฟ้องแย้ง

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ที่ 1 ถึงแก่กรรม นางบุญมี  
สุขสำราญ ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ที่ 1 ผู้มรณะศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 121,120)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ในระหว่างอุทธรณ์ โดย  
ได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน(อันดับ 103,105)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 1 ไว้ แต่ห้ามจำเลยที่ 1 ทำ  
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาท ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้า  
พนักงานที่ดินทราบ ส่วนเรื่องค่าเสียหาย ถ้าจำเลยที่ 1 นำเงินจำนวน 2,000 บาท  
มาวางต่อศาลชั้นต้นภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาต ให้ทุเลาการบังคับไว้  
ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง ในส่วนนี้ สำหรับจำเลยที่ 2 นั้น ศาลอุทธรณ์ได้  
พิพากษา ให้ยกฟ้องและยกฟ้องแย้ง มิได้บังคับจำเลยที่ 2 ให้ปฏิบัติตามอย่างไร จึงไม่มี  
เหตุจะทุเลาการบังคับให้ยกคำร้องสำหรับจำเลยที่ 2

---

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 1 ไว้ แต่ห้ามจำเลยที่ 1 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาท ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ ส่วนเรื่องค่าเสียหาย ถ้าจำเลยที่ 1 นำเงินจำนวน 2,000 บาท มาวางต่อศาลชั้นต้นภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาต ให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง ในส่วนนี้ สำหรับจำเลยที่ 2 นั้น ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษา ให้ยกฟ้องและยกฟ้องแย้ง มิได้บังคับจำเลยที่ 2 ให้ปฏิบัติตามอย่างไร จึงไม่มีเหตุจะทุเลาการบังคับให้ยกคำร้องสำหรับจำเลยที่ 2

(ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ-จิระ บุญพจนสุนทร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ